سياسة ولائحة الموارد البشرية

حزمة سياسات ولوائح القطاع غير الربحي

منصة دفة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات

الإصدار 3.0 | 06 نوفمبر 2026	DAF-HR-01

الموارد البشرية والتطوع والسلامة

نموذج مهني استرشادي

يُستكمل ببيانات الجهة وحقول التخصيص، ويخضع للمراجعة المهنية وقرار الاعتماد والموافقات النظامية اللازمة قبل الاستخدام.

Word + PDF • نموذجًا مطورًا • 4 مجموعات 19

معرّف الوثيقة: DAF-HR-01

العنوان: سياسة ولائحة الموارد البشرية وإدارة علاقات العمل

الإصدار: 3.0

الحالة: نموذج مهني استرشادي — لا يصبح معتمدًا إلا بعد استكمال حقول التخصيص وصدور قرار الاعتماد

المالك: الموارد البشرية

المالك التنفيذي: الإدارة التنفيذية

المالك الرقابي: المجلس/الأمناء

الجوانب المغطاة: الموارد البشرية وعلاقات العمل

الأنشطة المغطاة: تخطيط القوى العاملة، الاستقطاب، الاختيار، اللياقة المهنية، العقود، التهيئة، الأجور، الحضور، الإجازات، إدارة الأداء، علاقات العمل، العمل عن بعد والمرن، الجزاءات، الاستقالة، الإنهاء، التسوية، السجلات والتقارير

تاريخ الإصدار: 2026-11-06

تاريخ النفاذ: يُحدَّد في قرار اعتماد الجهة

تاريخ المراجعة التالية: سنة من تاريخ النفاذ، أو فور صدور تعديل نظامي جوهري

المراجع الخارجية: نظام العمل السعودي المعدل، نظام التأمينات الاجتماعية م/273، لائحة فحوصات اللياقة المهنية، نظام حماية البيانات الشخصية، لائحة العمل المرن، منصة قوى، نظام حماية الأجور، برنامج نطاقات

الوثائق المرتبطة: DAF-HR-02، DAF-HR-03، DAF-HR-04، DAF-HR-05، DAF-HSE-01، DAF-VOL-01، DAF-ETH-01، DAF-GOV-05، DAF-ICT-01

DAF-HR-01 - سياسة ولائحة الموارد البشرية وإدارة علاقات العمل

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	طبيعة التعديل
1.0	1447هـ	الإصدار الأول
2.0	2025	تحديثات قانونية محدودة وتنسيق الحزمة
3.0	2026/11/06	إعادة بناء شاملة على أساس دورة حياة العامل الكاملة، واستيعاب تعديلات نظام العمل السارية منذ 2025/02/19 وتعديلات لاحقة حتى تاريخه، ونظام التأمينات الاجتماعية الجديد م/273، ولائحة فحوصات اللياقة المهنية، وإضافة نماذج وقوائم فحص تشغيلية.

1. الغرض والنطاق والمبادئ

تُحدد هذه الوثيقة السياسات والضوابط والإجراءات المنظمة لعلاقات العمل في الجهة على امتداد دورة حياة العامل الكاملة: من تخطيط القوى العاملة، مرورًا بالاستقطاب والاختيار واللياقة المهنية والعقد والتهيئة، ثم إدارة الأجور والحضور والإجازات والأداء وعلاقات العمل، وانتهاءً بالاستقالة أو الإنهاء والتسوية. وتستهدف الوثيقة بناء بيئة عمل عادلة وآمنة ومستدامة تحقق رسالة الجهة، وتتوافق مع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتراعي خصوصية الجهات غير الربحية وطبيعة عملها التشغيلي والموسمي والتعاقدي والتطوعي.

1.1 النطاق والأطراف

تنطبق الوثيقة على العاملين لدى الجهة بكافة أنواع علاقات العمل المرخصة نظاميًا: عقود محددة المدة وغير محددة المدة، العمل بدوام كامل، والعمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل عن بعد، والتدريب المنتهي بالتوظيف، ومن في حكمهم. أما المتطوعون والمستشارون والمقاولون الأفراد وأصحاب العلاقة، فيخضعون لوثائقهم الخاصة، ويسري من هذه الوثيقة ما يتصل بحمايتهم عند تعاملهم مع العاملين أو بياناتهم. ولا يجوز استخدام أي صفة تعاقدية لإخفاء علاقة عمل فعلية، وعند الاشتباه تُطبق معايير تحديد علاقة العمل الواردة في نظام العمل واللائحة التنفيذية.[10]

1.2 المبادئ الحاكمة

1. المشروعية: لا يجوز إجراء يخالف نظام العمل المعدل أو لائحته التنفيذية أو قرارات الوزارة السارية، ولا يجوز الاتفاق على ما ينتقص من حق نظامي للعامل ما لم يكن النظام جوز الاتفاق على خلافه.[8]
2. العدالة والمساواة: التوظيف والأجر والترقية والتدريب والفرص تُقاد بمعايير موضوعية معلنة دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو العمر أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو غيرها من الأسباب غير المرتبطة بطبيعة العمل المشروعة، مع مراعاة متطلبات التوطين النظامية.[8]
3. الشفافية والموثوقية: القرارات والمستندات قابلة للتتبع، والنماذج معلنة، والمسارات محددة المدة، ولا يقبل الإثبات اللاحق المعدل بأثر رجعي فيما يخص حق العامل.
4. الكرامة والحماية: منع التحرش والإيذاء النفسي والجسدي، وحماية المبلغين، واحترام الخصوصية والبيانات الشخصية والصحية.[16]
5. السلامة أولًا: اللياقة المهنية والصحة والسلامة شرط متصل بالوظيفة واستمرارها لا عملية شكلية.[14]
6. التوطين المسؤول: تخطيط تعزيز تشغيل الكفاءات السعودية بما يتوافق مع قرارات التوطين ونطاقات، ودون تمييز سلبي غير نظامي ضد غير السعوديين.
7. كفاءة الموارد غير الربحية: ربط كل التزام مالي بموظف بخطة وموازنة معتمدة ومصدر تمويل واضح، وعدم تحميل الجهة التزامات تتجاوز طاقتها التشغيلية.

2. الحوكمة والمسؤوليات

تتولى الجهة نموذج حوكمة يتناسب مع حجمها ومخاطرها، مع عدم جواز الجمع بين إعداد العملية واعتمادها ومراجعة أدلتها متى كان ذلك يخل باستقلال الرقابة. ويجوز في الجهة الصغيرة تكليف أكثر من دور لشخص واحد بعد توثيق الضابط البديل والمراجعة الدورية.

الدور	المسؤوليات الأساسية	مستوى المساءلة	الأدلة
المجلس/الأمناء	اعتماد اللائحة والهيكل والموازنة التقديرية للأجور وسياسات القيادات والنزاعات الجوهرية	رقابة عليا	قرارات ومحاضر
الإدارة التنفيذية	تنفيذ الهيكل وتوفير الموارد واعتماد قرارات التعيين والإنهاء والتظلمات النهائية الداخلية	مسؤولية إدارية	خطط واعتمادات
الموارد البشرية	ملكية الدورة الكاملة: التخطيط والعقود والرواتب والإجازات والأداء والعلاقات والسجلات	ملكية الدورة	سجلات وتقارير

الدور	المسؤوليات الأساسية	مستوى المساءلة	الأدلة
الرؤساء المباشرون	اختيار وتهيئة وتقييم وحماية العاملين وإدارة الحضور والأداء اليومي	مسؤولية يومية	تقييمات وسجلات
المالية	دفع الرواتب والمستحقات والمطابقة والتأمينات وحماية الأجور	رقابة مالية	مسيرات وإثبات
الجهة الصحية المختصة	إدارة الملف الطبي المهني وفحوصات اللياقة وسرية التقارير	سرية مهنية	ملف طبي مستقل
لجان الشكاوى والتحقيق	المراجعة المحايدة والحماية والتظلم والتوصية بالجزاء	استقلال القضية	تقارير وقرارات
الامتثال/القانونية	المراجعة النظامية للعقود والإنهاءات والتسويات والنزاعات	رقابة استشارية	مراجعات موثقة

3. الإطار النظامي المرجعي

يعتمد العمل في هذه الوثيقة على المنظومة النظامية السارية المحدثة حتى تاريخ اعتماد هذا الإصدار، وأهم عناصرها:

3.1 نظام العمل السعودي المعدل (نافذ اعتبارًا من 2025/02/19)

عدّلت أحكام نظام العمل بالمرسوم الملكي م/44 وقرار مجلس الوزراء ذي العلاقة، وسُري العمل بالتعديلات منذ 19 فبراير 2025، وشملت نحو ثمان وثلاثين مادة بتعديلات جوهرية أضيفت بموجبها مواد جديدة وحُذفت مواد أخرى. أبرز ما تستلزم الجهة مراعاته:[8]

- العقود المحددة المدة التي لم تحدد مدتها صراحة أو تقديرًا تعمل بحكم النظام بأنها سنة ابتداءً من تاريخ مباشرة العمل الفعلي، وتتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة باستمرار الطرفين في أداء التزاماتهما ما لم ينهَ أحد الطرفين العقد وفق النظام.[8]
- أُلزمت الجهات بتحديد بدل السكن وبدل النقل أو بدائلهما النقدية صراحة في عقد العمل.[8]
- فترة التجربة حدها الأقصى 180 يومًا، ويجوز لكل طرف إنهاء العقد خلالها دون اشتراط اتفاق مسبق، ولا يجوز التجاوز على هذا الحد بأي اتفاق.[8]
- في العقد غير المحدد المدة: إشعار صاحب العمل العامل قبل الإنهاء بستين يومًا إذا كان أجره شهريًا، وإشعار العامل صاحب العمل بثلاثين يومًا.[8]
- تُقبل الاستقالة بمضي ثلاثين يومًا من تقديمها دون رد، ويجوز لصاحب العمل تأجيل القبول لما لا يزيد على ستين يومًا عند وجود ظروف تستلزم ذلك بشرط تقديم بيان مكتوب مسبب قبل انتهاء الثلاثين يومًا، ويجوز للعامل سحب استقالته خلال سبعة أيام من تقديمها وفق النص المعدل.[8]
- أجاز النظام المعدل للعامل تقديم تظلم إلى صاحب العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بوقوع المخالفة، وعلى صاحب العمل الرد على التظلم خلال خمسة عشر يومًا، وله اللجوء إلى الجهات المختصة عند عدم الرد أو عدم القبول وفق المواعيد النظامية.[8]
- وسّع نص عدم التمييز الأسس المحمية لتشمل العرق واللون والجنس والعمر والإعاقة والحالة الاجتماعية وغيرها في التوظيف والعمل والترقية.[8]
- أجاز برضا العامل وموافقته الكتابية منح إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من أجر ساعات العمل الإضافي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.[8]
- عزز أدوات إنفاذ التوطين بما يتيح حجب أو رفض تجديد تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين، وشدد العقوبات على العمل غير المرخص أو خلف الكيانات غير المرخصة بغرامات قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال للمخالفة الواحدة في باب التوظيف والتوريد غير المرخص.[8]

- لم تُعدل مواد الإجازة السنوية (109) ولا مواد مكافأة نهاية الخدمة (84-88)، فيبقى العمل بها كما هو.[21]

3.2 نظام التأمينات الاجتماعية الجديد (المرسوم الملكي م/273)

صدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد بالمرسوم الملكي م/273 ونافذ لمن بدأ فترة اشتراكه الأولى من تاريخ 2024/07/03، مع استمرار النظام السابق لمن لهم فترات اشتراك سابقة، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التطبيق عبر قوى. أبرز الالتزامات على الجهة:[3][13]

- نسبة الاشتراك في فرع المعاشات 22% من الأجر الاشتراكي (11% صاحب العمل و11% عامل)، وتُطبق تدريجيًا: 18% خلال الاثني عشر شهرًا الأولى ثم 19% فـ20% فـ21% حتى تبلغ 22% ابتداءً من يوليو 2028 بزيادة 0.5% لكل طرف سنويًا. ويستمر المشتركون القدماء على النسب السابقة (9% لكل طرف معاشات + 0.75% ساند لكل طرف + 2% أخطار مهنية لصاحب العمل).[19][21]
- الأجر الاشتراكي: الأجر الأساسي مضافًا إليه بدل السكن (نقدًا بالمبلغ المتفق عليه أو عينيًا بقيمة شهرين أساسي)، بحد أدنى 1,500 ريال وأقصى 45,000 ريال شهريًا.[19]
- الموظف غير السعودي: فرع الأخطار المهنية بنسبة 2% يتحملها صاحب العمل كاملًا، ولا اشتراك معاشات أو ساند عليه.[3]
- سن التقاعد النظامية للمشترك الجديد 65 سنة ميلادية، والتقاعد المبكر عند بلوغ 55 سنة بمدة اشتراك ثلاثين سنة، وتُحسب المعاش التقاعدي بمعادلة 2.25% عن كل سنة اشتراك في متوسط أعلى 180 شهرًا اشتراكيًا بحد أقصى 100% من ذلك المتوسط.[12]
- تُدار إعانة الأمومة عبر منافع التأمينات (فرع الأخطار المهنية) لمن يخضع لنظام العمل وفق الضوابط النظامية بدل تحميلها كلفة مباشرة دائمة على الجهة.[12]
- التسجيل إلزامي لجميع علاقات العمل خلال المدة النظامية، وتطابق تاريخ بداية العمل في التأمينات مع تاريخ العقد، وتُدار المكافآت ومنافع نهاية الخدمة للمشتركين الجدد وفق ضوابط النظام الجديد.[4]

3.3 لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية كإطار وطني شامل لضمان صحة وسلامة العاملين، بمرحلتين تبدأان بالمهن والأنشطة الأعلى خطورة ثم تتسع تدريجيًا لتشمل نحو خمسين مهنة، وتركز الفحوصات على الأمراض غير السارية (القلبية والسكري وغيرها) وعلاقتها بمخاطر الدور.[14]

3.4 نظام حماية البيانات الشخصية

يلتزم العمل بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/19 المعدل بالمرسوم م/148، الذي دخل حيز الإنفاذ الكامل، وتشمل الالتزامات: قانونية الأساس عند جمع بيانات المتقدمين والعاملين (الموافقة أو غيرها)، وتقليل البيانات المطلوبة في التوظيف إلى الحد اللازم، وحماية البيانات الصحية بوصفها بيانات حساسة تستلزم موافقة صريحة وضوابط تعزيزية، وإشعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال 72 ساعة عند وقوع خرق جسيم للبيانات الشخصية، وتحديد مسؤول حماية البيانات عند استيفاء الشروط النظامية، وتدوين سجل معالجة الأنشطة.[16][17]

3.5 أنظمة وقرارات مكملة

- نظام حماية الأجور: إيداع الأجور عبر القنوات النظامية المعتمدة (مدد وما يقوم مقامها) وفي مواعيدها تحت طائلة المساءلة والتوقف عن الخدمات.[22]
- لائحة العمل المرن: تنظيم العمل بساعات (مقابل ساعي) بسقف يحدده القرار الوزاري، وقد رُفع سقف الساعات المرنة إلى 160 ساعة شهريًا بالقرار الوزاري المعدل؛ وتستمر حماية حقوق الطرفين في التوثيق عبر قوى، مع أحكام خاصة لمن لا يستحق معها بعض المنافع النظامية حسب اللائحة.[1][20]
- برنامج نطاقات وقرارات التوطين المهني: خضوع الجهة غير الربحية ذات السجل النظامي لنطاقات، والتقيد بقرارات توطين المهن السارية بحسب النشاط والحجم (منها على سبيل المثال لا الحصر: المهن المحاسبية بداية 40% من أكتوبر 2025 تصاعديًا إلى 70%، والتسويق والمبيعات 60% اعتبارًا من أبريل 2026، والمشتريات 70% من مايو 2026، والأدوار الإدارية المساندة 100% من أبريل 2026، وإدارة المشاريع 70% من فبراير 2027).[11][15]

4. دورة حياة العامل الكاملة

4.1 تخطيط القوى العاملة والهيكل والوظائف

تُبنى خطة القوى العاملة على الاستراتيجية والبرامج والموازنة ومستوى الخدمة والمخاطر، وتميز بين الوظائف الدائمة والمؤقتة والموسمية والتعاقدية الخارجية والتطوعية، ولا يجوز إحلال المتطوع أو المقاول محل وظيفة مدفوعة الأجر دائمة. تُراجع الاحتياجات سنويًا وعند إضافة برنامج أو فرع أو تمويل، ولا يُنشأ وظيفة أو التزام مالي قبل اعتماد الدرجة والمسمى والموازنة ومصدر التمويل.

- يُعد لكل وظيفة وصف محدث يتضمن الغرض والمهام والمؤهلات والكفاءات السلوكية والصلاحيات وعلاقات الإشراف ومخاطر السلامة ومتطلبات اللياقة المهنية ومتطلبات البيانات والسرية.
- تُراجع متطلبات التوطين والمهن المقصورة على السعوديين والتراخيص المهنية والحدود الخاصة بالنشاط قبل الإعلان، ولا تُبنى القرارات على نسب قديمة دون تحقق من قرارات الوزارة السارية في منصة قوى.
- تُوثق مبررات التعاقد المؤقت أو الخارجي والمدة ونطاق العمل، ويُمنع التحايل على علاقات العمل أو الاستعانة بجهة توريد غير مرخصة توظيفًا بالمخالفة للنظام.
- تُراجع الهيكلية والتبعية والتعارض بين الوظائف، وتُفصل المهام الحرجة (المالية، المشتريات، الموارد البشرية، التحقيقات، إدارة البيانات) بما يمنع تركز الصلاحية غير الرقابية في يد واحدة.

4.2 الاستقطاب

8. تُعتمد الحاجة والوصف الوظيفي وقنوات الإعلان ومعايير التقييم ولجنة الاختيار قبل النشر، ويُفصح أعضاء اللجنة عن علاقات القرابة أو المصلحة قبل بدء التقييم وتُوثق.
9. تُصاغ الإعلانات بالمتطلبات الفعلية للوظيفة دون شروط تمييزية غير مبررة، ويُبين الإعلان نوع العلاقة (دوام كامل/جزئي/مرن/عن بعد) والأجر أو نطاقه عند الإمكان والمتطلبات النظامية (الجنسية عند وجود قيد توطين، الرخصة المهنية)، وتُتاح قناة تقديم وترتيب واستفسار واضحة.
10. تُستخدم قنوات وصول متنوعة تخدم التوطين والعدالة (منصات التوظيف، برامج دعم التوظيف، التوظيف المباشر للمهن المقصورة)، ويُمنع طلب بيانات زائدة عن حاجة القرار في مرحلة التقديم امتثالًا لنظام حماية البيانات الشخصية.[16]
11. تُوثق مبررات التوظيف الداخلي أو الإحلال أو إعادة التعيين، وتُراعى أولوية التطوير الداخلي للكفاءات السعودية ضمن معايير معلنة.

4.3 الاختيار والتحقق وعرض التعيين

12. تُقييم الطلبات بمصفوفة موحدة للمؤهلات والخبرة والاختبارات والمقابلات المهنية والسلوكية، وتُوثق الدرجات وأسباب القبول والاستبعاد.
13. تُجرى التحقق من المؤهلات والخبرة والهوية والمراجع والتراخيص المهنية والسجل المهني عند الحاجة وبما يتناسب مع حساسية الوظيفة، ولا يُطلب من المتقدم أي إفصاح عن بيانات صحية إلا في مرحلة ما قبل التعيين وبعد عرض مبدئي ووفق ضوابط اللياقة المهنية.
14. تُجرى فحوصات اللياقة المهنية قبل المباشرة النهائية للوظائف الخاضعة للائحة الفحوصات أو عند وجود مخاطر وظيفية، على نفقة الجهة ولدى مقدمي خدمة مؤهلين.
15. يُصدر قرار التعيين من صاحب الاختصاص، ثم يُوجه عرض مكتوب يوضح المسمى والأجر والبدلات ونوع العقد وساعات العمل ومكان العمل وفترة التجربة ومزايا التأمينات، ولا يبدأ العامل العمل إلا بعد استكمال العقد والمتطلبات النظامية.
16. يُسجل العقد ويُوثق إلكترونيًا وفق النموذج الموحد في منصة قوى خلال المدد النظامية، ويُسجل العامل في التأمينات في موعدها مع تطابق تاريخ بداية الاشتراك مع تاريخ بداية العمل.[18][4]

4.4 اللياقة المهنية والفحوصات الصحية

تلتزم الجهة بلائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتطبق عليها بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها:[14]

- تُعد خريطة مخاطر مهنية لكل وظيفة/نشاط تحدد نوع الفحص المطلوب (قبل التعيين، دوري، استثنائي) ودوريته وفئات الفحص (بصرية، سمعية، تنفسية، قلبية وسكري ضمن نطاق الأمراض غير السارية، عظمية، نفسية وظيفية عند الحاجة).
- يستهدف التطبيق المهن والأنشطة الأعلى مخاطر أولًا ثم يتسع وفق المراحل التي تحددها اللائحة؛ وتلتزم الجهة بتطبيق الفحوصات على العاملين بجميع أنواع التعاقد في نطاق المهن المشمولة.
- تُعاد الفحوصات دوريًا وفق الدورية المعتمدة للمهنة، واستثنائيًا عند تغير الوظيفة أو المخاطر أو بيئة العمل أو المعدات، وبعد إصابة أو مرض مهني أو إجازة مرضية طويلة، أو عند وجود مؤشر على تأثر الأداء الآمن.

- يقتصر إطلاع المديرين على نتيجة اللياقة (لائق / لائق بقيود / غير لائق) والتعديلات الوظيفية المطلوبة، ولا تطّلع الإدارة على التشخيصات أو التقارير التفصيلية، وتبقى البيانات الصحية بيانات حساسة محمية نظاميًا.[16]
- عند وجود قيود طبية تُوفر الجهة عملًا بديلًا أو تعديلات معقولة في المهام أو البيئة، ولا يُتخذ قرار إنهاء أو فصل بناء على التشخيص دون تقييم موضوعي للقدرة الفعلية وبما لا يخالف أحكام المساواة وحماية ذوي الإعاقة.
- يُحفظ الملف الطبي المهني لدى الجهة الصحية المختصة في ملف مستقل شديد السرية، مع تحديد وصول مقيد ومدد حفظ مرتبطة بطبيعة التعرض المهني، وتُدار البيانات الصحية وفق ضوابط النظام واللائحة التنفيذية لحماية البيانات الشخصية.[17]

4.5 عقود العمل وأنواعها وفترة التجربة والتجديد

4.5.1 الأنواع والنماذج

تُحرر عقود العمل وفق النماذج الموحدة المعتمدة في منصة قوى لنوع العلاقة، وتتضمن كحد أدنى: الطرفين، بيانات العامل، المسمى والوصف، الأجر الأساسي والبدلات، مكان العمل ونمطه، ساعات العمل، فترة التجربة، الإجازات، إنهاء العقد، السرية والملكية الفكرية، حماية البيانات، والجهة المختصة بالنزاعات.[18]

نوع العقد	الوصف	أبرز الضوابط
محدد المدة	لعمل محدد أو مشروع محدد أو مدة محددة	ينتهي بانتهاء مدته، وفسخه مبكرًا لغير سبب نظامي يستوجب التعويض وفق النظام
غير محدد المدة	لعمل مستمر غير محدد زمنيًا	قواعد الإشعار المطولة (30/60 يومًا) وفسخه لغير سبب نظامي يستوجب التعويض
العمل الجزئي	بساعات أقل من دوام كامل	أحكام خاصة بالأجر بالساعة وبالإجازات والمنافع وفق اللائحة
العمل المرن	عمل بمقابل ساعي بسقف ساعات شهري (160 ساعة حاليًا)	توثيق عبر قوى، وضوابط خاصة بالمنافع وفق اللائحة التنفيذية[1]
العمل عن بعد	أداء العمل كامل الدوام من خارج مقر الجهة	يظل علاقة عمل كاملة بجميع الحقوق، ويُنظم بملحق/عقد واضح[20]
التدريب المنتهي بالتوظيف	برنامج تأهيل يسبق التوظيف	توثيق التكاليف والالتزامات دون تقييد غير مشروع لحرية العمل

4.5.2 القواعد النظامية الحاكمة

- إذا لم تُحدد مدة العقد المحدد المدة صراحة أو تقديرًا فإنه يعمل بحكم النظام المعدل بأنه سنة ابتداءً من تاريخ المباشرة الفعلية، وتتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة باستمرار العمل بعد انتهائها، ما لم ينهَ أحد الطرفين العلاقة وفق النظام.[8]
- يجب أن يتضمن العقد تحديد بدل السكن وبدل النقل أو ما يقوم مقامهما صراحة، ولا يجوز تركهما لاجتهاد لاحق.[8]
- تُوثق أي تعديلات في الأجر أو المهام أو المكان أو المدة بموافقة كتابية عندما يشترط النظام ذلك، ولا يُنقل العامل إلى عمل مختلف جوهريًا أو إلى مكان يغير إقامته إلا بالضوابط النظامية.[10]
- تُمنح أولوية التعيين عند تجديد العقد أو عند انتهائه لمن عمل خلاله وفق النظام، وتُراعى المدة المستمرة في تحديد الاستحقاقات المرتبطة بالأقدمية (كزيادة الإجازة السنوية بعد خمس سنوات).
- لا يجوز اشتراط عدم المنافسة إلا كتابةً ولمدة لا تتجاوز سنتين وبزمان ومكان وطبيعة عمل محددة وبما لا يضر بمصلحة العامل أو المنافسة المشروعة وفق النظام.[5]

4.5.3 فترة التجربة

- تُنص فترة التجربة في العقد كتابةً وبمدة محددة لا تتجاوز 180 يومًا في جميع الأحوال، ولا يُحتسب منها ما تقضيه اللائحة باستثنائه (كأيام الغياب المرضي المتواصل فوق المدة التي تحددها اللائحة).[8]

- يجوز لكل طرف إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون اشتراط اتفاق مسبق وفق النص المعدل، ولا يستحق العامل المنتهى خدمته خلالها مكافأة نهاية خدمة عن مدة التجربة، ولا تعتبر الإقالة خلالها إقالة تعسفية ما لم تثبت مخالفة نظامية أو تمييز.
- إذا استمر العمل بعد انتهاء فترة التجربة باتفاق الطرفين فإن العقد يعد مستمرًا بشروطه ولا يعاد النظر في فترة تجربة جديدة لنفس العلاقة إلا باتفاق كتابي عند وجود أساس نظامي مشروع.

4.6 التهيئة والاندماج والملف الوظيفي

- تُنجز تهيئة منظمة (نموذج 9.4) قبل إسناد مهام حساسة، وتشمل: التعريف بالرسالة والقيم والهيكل، السياسات الجوهرية (الأخلاقيات، حماية المستفيدين والطفل، السلامة، البيانات، الأمن)، الأنظمة والوصول، القنوات والتظلم، توقعات الأداء والتقييم، وزميل مرافق/مرشد عند الحاجة.
- يُنشأ لكل عامل ملف وظيفي محدث يحتوي: العقد والتعديلات، الوصف، المؤهلات والتحقق، فحوصات اللياقة ونتائجها (الملخص المعتمد)، التقييمات، التدريب، الإجازات، التغييرات، الجزاءات عند وجودها، والإنهاء والتسوية.
- تُقيد صلاحيات الوصول إلى ملفات الموارد البشرية بالمحتاجين فعلًا، وتُفصل الملفات الصحية والتحقيقات عن الملف الإداري العام، ويُوثق الوصول والتعديل والاستخراج.
- تُطابق بيانات العامل بين قوى والتأمينات وحماية الأجور والحضور والحسابات البنكية قبل أول مسير راتب، وتُعالج أي اختلافات موثقة قبل الإغلاق.

4.7 الأجور والبدلات والاستقطاعات والمكافآت

- تُدفع الأجور في موعدها الشهري عبر نظام حماية الأجور وبالقناة النظامية المعتمدة، ولا تُحجب كليًا أو جزئيًا دون أساس نظامي أو قضائي، ولا تُنفذ استقطاعات تأديبية إلا وفق لائحة جزاءات معتمدة وحدود النظام (بما فيها حد اقتطاع الغرامات).[6][22]
- تُعتمد هياكل الأجور والبدلات على الوصف الوظيفي والدرجة وموازنة الجهة ومعايير السوق والعدالة الداخلية، وتُوثق مبررات أي فروق قبل التنفيذ، ولا تُستخدم تسميات مرنة للبدلات للالتفاف على الأجر الاشتراكي أو مكافأة نهاية الخدمة.
- يُراجع مسير الرواتب شهريًا بمقارنة التعيينات والتغييرات والإجازات والاستقطاعات والاشتراكات التأمينية والحسابات البنكية، ويُعتمد من وظيفتين مستقلتين إعدادًا ومراجعة.
- تُصدر قسائم راتب واضحة وقناة استفسار وتصحيح للفروقات بأثرها المالي دون تأخير غير مبرر، وتُوثق الموافقات على أي تسوية لاحقة.
- تُحدد طبيعة كل بدل ومكافأة ومدى دخوله في الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والأجر الاشتراكي وفق النظام، مع مراعاة ضم بدل السكن تلقائيًا في الأجر الاشتراكي عند عدم نصه وتوثيقه.
- تُدار الاشتراكات التأمينية وفق نظام التأمينات الجديد م/273 والجدول التدريجي للنسب، ويُوثق تصنيف كل موظف سعودي (نظام قديم/جديد) في ملف الرواتب لتفادي الاقتطاع الخاطئ.[3][19]

4.8 الحضور وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي

- لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميًا أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعيًا في المعيار القياسي، وتخفض خلال رمضان إلى ست ساعات يوميًا وست وثلاثين أسبوعيًا للعاملين المسلمين، مع مراعاة استثناءات بعض الفئات والأعمال والعمل بنظام الورديات وفق قرارات الوزارة.[7]
- تُحدد فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والمناوبات والصلاة والعمل الليلي بما لا يخالف النظام، وتُسجل الساعات الفعلية بدقة دون إجبار العامل على تسجيل ناقص أو العمل دون توثيق.
- يُقرر العمل الإضافي بموجب طلب مسبق موثق ومبرر، ويُحتسب بأجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجر الساعة الأساسي، ويجوز برضا العامل وموافقته الكتابية منحه إجازة تعويضية مدفوعة بدلًا من أجر الساعات الإضافية وفق اللائحة التنفيذية، وتُوثق الرصيد والاستخدام.[7][8]
- ساعات العمل في الأعياد والإجازات الرسمية تعد عملًا إضافيًا وتُعوض وفق النظام.[7]
- تُراقب مؤشرات الإجهاد والعمل الليلي المتواصل والمهام عالية الخطورة والتنقل بين المواقع، وتُتخذ تعديلات تشغيلية قبل أن تتحول الإضافات إلى ممارسة دائمة غير معلنة.

4.9 الإجازات والغياب

تُحدد الإجازات وفق نظام العمل المعدل ولائحته التنفيذية، وتلتزم الجهة بالحد الأدنى النظامي الآتي وتستطيع التوسع بما لا يخل بالاستقرار التشغيلي:

نوع الإجازة	الحد النظامي/الاعتيادي	الضوابط والمستند
السنوية	21 يومًا بأجر كامل، تزيد إلى 30 يومًا بعد قضاء خمس سنوات متصلة لدى الجهة وفق النظام[10]	رصيد موثق، طلب وموافقة مسبقة، لا تُلغى الحق ولا تُحسب استخدامها غيابًا
المرضية	وفق المادة (117): ثلاثون يومًا بأجر كامل، ثم ستون يومًا بثلاثة أرباع الأجر، ثم ثلاثون يومًا دون أجر خلال السنة الواحدة، لمن أثبت مرضه بتقارير نظامية	تقرير طبي معتمد، سرية، متابعة إنسانية غير مسيئة
الأمومة	12 أسبوعًا بأجر كامل منها ستة أسابيع واجبة بعد الولادة، ويجوز بدء ما تبقى قبل الموعد المتوقع للولادة بأربعة أسابيع بشهادة طبية، ويجوز التوزيع وفق النظام[9]	شهادة ولادة، تنسيق العودة، منع إنهاء خدمة المرأة أثناء إجازة الأمومة إلا وفق النظام
الأمومة (طفل مريض/من ذوي الإعاقة)	إجازة إضافية شهرًا بأجر كامل بعد انتهاء الأمومة مع إمكان التمديد شهرًا دون أجر وفق النظام[9]	تقرير طبي يثبت الحالة
الأبوة	3 أيام بأجر كامل خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة وفق النص المعدل[8]	إثبات الولادة، وتجوز الزيادة بالقدر الذي تحدده الجهة دون النزول عن الحد النظامي
الزواج	5 أيام بأجر كامل وفق النظام	عقد النكاح، مرة واحدة
وفاة الأقارب	5 أيام لوفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت وفق النص المعدل[8]	إثبات الوفاة، تحسب من تاريخ الوفاة
الطارئة	تحددها اللائحة الداخلية ضمن الحد المعقول دون تحميل العامل كلفة طارئ حقيقي	بيان مسبب، لا تُستخدم بديلًا عن أنواع مستحقة نظامًا
الحج	10 أيام (تشمل إجازة عيد الأضحى) مرة واحدة أثناء الخدمة لمن أدى الحج لأول مرة	إثبات أداء الحج عند الطلب
الاختبارات والدراسة	وفق اللائحة (إجازة أداء الاختبارات وغيرها) ولا تُقتطع من السنوية عند استيفاء الشروط[10]	جدول اختبارات معتمد
العدة	للمرأة العاملة وفق النظام: إجازة عدة عند وفاة الزوج، وثلاثة أشهر عند الطلاق وفق النص[10]	إثبات الحالة الشرعية
بلا أجر	وفق النظام والعقد وبموافقة الجهة ضمن حدود تشغيلية	اتفاق كتابي بالمدة والأثر

- لا يجوز حرمان العامل من إجازته السنوية أكثر من المدة التي يجيزها النظام، وتُنظم الإجازات بخطة سنوية مسبقة تراعي أولويات الخدمة وتوزيع الأعباء بعدالة.
- لا تُحسب الإجازات النظامية غيابًا ولا يُعاقب العامل على استخدام حقه النظامي، ويُمنع إجبار العامل على توقيع إجازة بدلًا عن عمل فعلي (العمل الإضافي التعويضي استثناء نظامي موثق بموافقته الكتابية).

4.10 إدارة الأداء والتطوير والترقية

17. تُتفق أهداف وظيفية قابلة للقياس في بداية كل دورة وتربط بخطة الجهة والوصف الوظيفي والسلوك المهني وحماية المستفيدين، وتُوثق في نموذج تقييم الأداء (9.3).
18. تُجرى متابعات دورية موثقة (ربع سنوية أو نصف سنوية على الأقل) مع تغذية راجعة داعمة وتعديل الأهداف عند تغير المهام أو الموارد، ولا يُبنى التقييم على انطباع نهاية العام.
19. يُقيّم الرئيس المباشر، وتُراجع النتائج لجنة معايرة للاتساق ومنع التحيز والتعارض، وتُعاد للموظف للاعتراض والتوقيع مع إتاحة تعليق موثق.
20. تُبنى قرارات التدريب والترقية والمكافآت والتجديد على أدلة موضوعية ومعايير معلنة وموازنة معتمدة، ولا تُستخدم نتائج التقييم لمعاقبة مبلغ أو مستخدم حق نظامي أو للتمييز المحظور.
21. تُوثق خطط التطوير الفردية وتُربط ببرامج التأهيل المهني والتراخيص، وتُراعى خطط الخلافة للوظائف الحرجة بما يخدم استمرارية الجهة.

4.11 علاقات العمل والشكاوى والتحرش والتظلم

- تُتاح قنوات سرية ومتعددة ومعلنة للشكاوى والتظلم والاقتراحات (نموذج 9.5)، مع مسار بديل مستقل إذا كان موضوع الشكوى الرئيس المباشر أو مسؤول الموارد البشرية أو أي شخصية نافذة.
- تُعالج بلاغات التحرش والإيذاء والتمييز والانتقام وفق مسار حماية سريع: تدابير أمان فورية، تحقيق محايد مستقل، حماية البلاغ والمبلغ من أي انتقام، ومنع المصالحة القسرية أو المواجهات غير الآمنة.
- مسار التظلم النظامي المعدل: للعامل أن يقدم تظلمًا كتابيًا إلى الجهة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالمخالفة، وتلتزم الجهة بالرد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التظلم؛ وعند عدم الرد أو عدم قبول التظلم يحق للعامل اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات العمالية أو الجهة المختصة خلال المدد النظامية، وللعامل التظلم من قرارات الجزاء التأديبية خلال خمسة عشر يومًا من إخطاره بها وفق النظام.[8][6]
- تُوثق كل مرحلة (تاريخ البلاغ، الإجراء، الأدلة، القرار، المتابعة)، وتُحفظ بسرية وتُقيّم بشكل دوري لمؤشرات تكرار الأنماط.

4.12 العمل عن بعد والمرن والجزئي والمؤقت

- يُنظم العمل عن بعد بعقد أو ملحق واضح يبين: مكان الأداء (داخل المملكة ما لم يوافق الطرفان والجهة على غير ذلك وفق النظام)، ساعات العمل والتواجد، قنوات التواصل، قياس الإنجاز، تكاليف الاتصال والمعدات، السلامة المنزلية، وحماية البيانات وسرية العمل من موقع بعيد.[20]
- يظل العامل عن بعد عاملًا بكامل الحقوق النظامية (أجور، إجازات، تأمينات، مكافأة نهاية خدمة) ما لم يتغير أصل العلاقة؛ والعمل المرن نظام مستقل بمقابل ساعي بسقف 160 ساعة شهريًا وفق القرار الوزاري، يوثق عبر قوى وتخضع منافعه لضوابط اللائحة التنفيذية.[1]
- يجوز تغيير نمط العمل (عن بعد/حضوري) باتفاق كتابي أو وفق ما يقرره النظام، ولا يجوز فرض التحول أحاديًا بما يعد تغييرًا جوهريًا بغير أساس نظامي.
- يجوز تكليف العمل المؤقت للمهام الموسمية والفاعليات وفق عقود محددة المدة مع التزامات التوطين والتأمينات ذات الصلة.

4.13 الجزاءات التأديبية والمخالفات

تتقيد الجهة بضوابط النظام في المخالفات والجزاءات:[6]

- الجزاءات المتاحة: التنبيه، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها (إن نصت اللائحة)، تأجيل الترقية (إن نصت اللائحة)، الإيقاف عن العمل مع حجب الأجر وفق الحدود النظامية، والإقالة في الحالات النظامية.
- الضوابط: لا جزاء لا ينص عليه النظام أو اللائحة؛ ولا يشدد الجزاء بتكرار المخالفة بعد مضي 180 يومًا من إعلام العامل بجزاء المخالفة السابقة؛ ولا مساءلة عن مخالفة اكتشفت بعد 30 يومًا، ولا جزاء بعد مضي 30 يومًا من نهاية التحقيق وثبوت الخطأ؛ ولا جزاء عن فعل خارج مقر العمل إلا إذا تعلق بالعمل أو صاحب العمل أو المدير؛ والغرامة للمخالفة الواحدة لا تجاوز أجر خمسة أيام، ولا يجوز اقتطاع أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر للغرامات، ولا الإيقاف بلا أجر أكثر من خمسة أيام في الشهر؛ ولا يجمع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
- الإجراءات الضامنة: لا جزاء دون إخطار العامل كتابةً بالتهم واستجوابه وسماع دفاعه وتوثيقه بمحضر يحفظ في ملفه (ويجوز التحقيق شفهيًا في المخالفات الصغيرة التي لا يتجاوز جزاؤها التنبيه أو اقتطاع أجر يوم واحد، ويُثبت في محضر)، وإخطار العامل كتابةً بقرار الجزاء، وله التظلم منه خلال خمسة عشر يومًا أمام لجنة تسوية المنازعات العمالية التي تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا وفق النظام.[6]
- تُصدر قرارات الجزاء من المستوى المختص بعد التحقيق، وتُراجعها الموارد البشرية/الامتثال للتأكد من مطابقتها النظام واللائحة، وتُحفظ أدلة الإثبات والمحاضر.

4.14 الاستقالة

- تُقدم الاستقالة كتابة (ورقيًا أو بالقناة الإلكترونية المعتمدة الموثقة)، ولا يجوز الاكراه عليها أو التنازل عنها لقاء أي مكافأة، ويُمنع قبول استقالة في ظروف يعلم صاحب العمل أنها قسرية.
- يُعد الطلب مقبولًا بمضي ثلاثين يومًا من تقديمه دون رد؛ ويجوز لصاحب العمل تأجيل القبول لمدة لا تزيد على ستين يومًا عند وجود ظروف تستلزم ذلك بشرط تقديم بيان مكتوب مسبب قبل انتهاء المدة الثلاثين؛ وينتهي العقد بالقبول أو بمضي المدة دون رد أو بانتهاء التأجيل.[8]
- يجوز للعامل سحب استقالته خلال سبعة أيام من تقديمها وفق النص المعدل، وما دام لم يصدر قرار قبول نهائي ولم ترتب حقوق طرف ثالث.[8]
- تُسجل كل حالة في سجل الاستقالات (نموذج 9.6) وتُدار وفق مؤشرات المعالجة ضمن المدة.
- تُحفظ حقوق العامل المستقيل كاملة (أجر حتى تاريخ انتهاء العقد، بدل إجازات مستحقة، مكافأة نهاية خدمة بحسب النظام) ولا يجوز المساس بها لمجرد الاستقالة في وقت يحتاجه العمل.

4.15 الإنهاء وانتهاء العلاقة

- تُراعى أسباب إنهاء العلاقة النظامية وضوابطها: انتهاء المدة، بلوغ سن التقاعد النظامية مع مراعاة نظام التأمينات الجديد (65 سنة للمشترك الجديد) وما يجيزه النظام من استمرارية متفق عليها، الإشعار في العقد غير المحدد (60 يومًا لصاحب العمل للأجر الشهري و30 يومًا للعامل)، الفسخ لسبب نظامي (مادة 80) بضوابط الإثبات والإجراء، الفسخ المقابل للإقالة التعسفية (مادة 77 وتعويضها بما لا يقل عن أجر شهرين ما لم يتفق على أكثر)، والاستقالة لسبب نظامي (مادة 81).[8][21]
- لا يجوز إنهاء خدمة العامل أو إجباره على الاستقالة أثناء إجازته السنوية أو المرضية النظامية أو أثناء فترة حمل المرأة العاملة وولادتها، ولا لمجرد تقديمه شكوى أو تظلمًا أو مطالبة بحق نظامي، ويعد الإخلال بذلك تعسفًا يوجب التعويض وفق النظام.
- تُوثق أسباب الإنهاء والمستندات بمحاضر وإثباتات، ويُمنح العامل فرصة بيان اعتراضاته والتظلم وفق المسار في 4.11 قبل القرار النهائي عندما يكون الإنهاء جزائيًا.
- في الإنهاء الجزائي (مادة 80) يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة ومن إجازته السنوية، وتلتزم الجهة بإثبات الواقعة وإجراءات التحقيق كاملة قبل القرار، وتُراجع القرار قانونيًا قبل الصدور.
- يجوز الاتفاق على عدم المنافسة بعد الإنهاء كتابةً ولمدة لا تتجاوز سنتين وبنطاق محدد، ولا يجوز الاتفاق على إعفاء صاحب العمل من مكافأة نهاية الخدمة أو من التعويضات النظامية.[5]
- تُدار تصاريح العمل وإلغاء التسجيلات لدى الجهات الرسمية في مواعيدها، وتُعالج مخالفات التوطين بما يتفق مع قرارات الوزارة قبل أي قرار تعسفي.[8]

4.16 التسوية ومستحقات نهاية الخدمة

22. تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المواد (84-88) غير المعدلة: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية، على أساس الأجر الأخير وبحسب نوع العقد وسبب الإنهاء، مع مراعاة أحكام نظام التأمينات الجديد م/273 فيما يخص من يخضع للنظام الجديد من المشتركين السعوديين الجدد.[3][21]
23. تُسوى المستحقات: أجر حتى تاريخ الانتهاء، بدل قيمة الإجازات السنوية المستحقة غير المستخدمة، بدل الإشعار عند عدم تنفيذه، مكافأة نهاية الخدمة، والمستحقات التعاقدية، مع الاستقطاعات النظامية الموثقة فقط.
24. تُصدر شهادة خبرة مجانية عند الطلب تبين بداية ونهاية الخدمة وطبيعة العمل، دون أي تقييم مسيء أو إفصاح غير نظامي.
25. تنفذ قائمة إنهاء الخدمة (نموذج 9.7): استعادة الأصول، إلغاء الوصول المادي والرقمي، نقل الملفات والمعرفة والمسؤوليات، تحديث التأمينات والتصاريح والأنظمة، حفظ القرار والمراسلات، إجراء مقابلة خروج عند الإمكان لاستخلاص الدروس.
26. لا يجوز حجب التسوية أو إخلاء الطرف لمجرد خلاف إداري، ويُدفع ما تبقى مستحقًا للعامل خلال المدة التي تحددها الجهة داخليًا وفي موعد لا يتجاوز ما يجيزه النظام.

5. السجلات والأدلة وحفظها

تُنشأ السجلات في نظام قابل للبحث يحفظ سلامة التسلسل والتاريخ والهوية والتعديل، وتكون مدد الحفظ الآتية حدًا داخليًا أدنى ما لم يوجد نظام أو عقد ينص على أطول، ولا تُتلف سجلات متعلقة بتحقيق أو نزاع أو طلب جهة مختصة حتى انتهاء الغرض واعتماد الإتلاف:

السجل أو الدليل	المالك	الحد الأدنى للمحتوى	مدة الحفظ

السجل أو الدليل	المالك	الحد الأدنى للمحتوى	مدة الحفظ
الخطة والوصف الوظيفي	الموارد البشرية	الهيكل والموازنة والمهام والكفاءات والمخاطر	الإصدار الحالي والسابق + 5 سنوات
ملف الاستقطاب والاختيار	الموارد البشرية	الإعلان والطلبات والدرجات والإفصاح والقرار	5 سنوات
فحوصات اللياقة ونتائجها	الجهة الصحية المختصة	نوع الفحص ونتيجة اللياقة والقيود والتعديلات	حسب اللائحة وطبيعة التعرض، بأقصى تقييد وصول
العقد والملف الوظيفي	الموارد البشرية	العقد والتعديلات والتقييم والتدريب والإجازات والإنهاء	انتهاء الخدمة + 10 سنوات داخليًا أو أطول نظامًا
الحضور والرواتب وحماية الأجور	الموارد البشرية/المالية	الساعات والإضافي والإجازات والتغييرات والإيداعات	10 سنوات داخليًا أو أطول نظامًا
الاشتراكات التأمينية والتسويات	المالية	التسجيل والنسب والتصنيف (قديم/جديد) والمستحقات	10 سنوات
طلبات الاستقالة والتظلمات	الموارد البشرية	الطلب والتاريخ والرد والتأجيل والسحب والقرار	10 سنوات
التحقيقات والجزاءات والشكاوى	اللجنة المختصة	الوقائع والأدلة والمحاضر والقرار والمتابعة	وصول مقيد وحسب النظام والنزاع
إخلاء الطرف والتسوية	الموارد البشرية/المالية	الأصول والمستحقات والشهادة وإلغاء الوصول	10 سنوات

6. مؤشرات الأداء والتقارير

المستهدفات استرشادية لضبط الأداء وليست نسبًا نظامية، وتعتمد الجهة مستهدفاتها بعد قياس خط الأساس وتحليل الانحرافات الجوهرية وتحديد مسؤول وموعد معالجة لكل انحراف:

المؤشر	طريقة القياس	الدورية	المستهدف الاسترشادي
عقود موثقة قبل المباشرة	العاملون بعقود موثقة ومكتملة قبل المباشرة ÷ التعيينات	شهريًا	%100
لياقة مهنية مستوفاة	الحالات التي أكملت الفحص المطلوب في موعده ÷ الحالات المستحقة	شهريًا	%100
تسجيل تأمينات في الموعد	التسجيلات المنجزة خلال المدة النظامية ÷ التسجيلات المستحقة	شهريًا	%100
رواتب في الموعد عبر حماية الأجور	دورات الرواتب المودعة كاملة وفي وقتها ÷ الدورات	شهريًا	%100
إجازات مطابقة للنظام	الأخطاء المكتشفة في أرصدة واستحقاقات الإجازات ÷ الحالات المراجعة	ربع سنوي	صفر

المؤشر	طريقة القياس	الدورية	المستهدف الاسترشادي
تظلمات معالجة في المدة	التظلمات التي رُدت خلال 15 يومًا ÷ التظلمات	شهريًا	100%
استقالات ضمن المسار النظامي	الطلبات المعالجة وفق المدد والنماذج ÷ الطلبات	ربع سنوي	100%
تسوية وإخلاء مكتملة	حالات الإنهاء المكتملة في المدة الداخلية ÷ الحالات	شهريًا	≥ 95%
التزام التوطين	النسبة الفعلية مقابل المستهدف النظامي لكل مهنة مشمولة	شهريًا	100% من المستهدف النظامي

7. المخالفات والاستثناءات والتصعيد

- تُسجل المخالفة أو الاستثناء في سجل موحد (الوصف، الأثر، المسؤول، الإجراء الفوري، الموعد المستهدف للإغلاق)، مع حفظ الأدلة دون إخفاء أو تعديل بأثر رجعي.
- لا يُقبل استثناء يسمح بمخالفة نظام أو تقليص حق نظامي للعامل أو المتطوع أو المستفيد، وكل استثناء تشغيلي جائز يكون مكتوبًا ومسببًا ومحدد المدة ومعتمدًا من صاحب الصلاحية وقابلًا للتتبع.
- تُعالج مخالفات العاملين وفق النظام ولائحة الجزاءات بعد التحقيق وسماع الأقوال وضمان التظلم، وتُعالج مخالفات المتطوعين والموردين وأصحاب العلاقة وفق عقودهم ولوائحهم.
- يُصعّد فورًا البلاغ ذو الخطر النظامي أو المالي أو المتعلق بالسلامة أو حماية الطفل أو البيانات الشخصية إلى المستوى المختص، وتُستخدم القنوات الرسمية للجهات الحكومية عندما يوجب النظام ذلك أو عند وجود خطر وشيك (منها إشعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال 72 ساعة عند الخرق الجسيم للبيانات الشخصية).[16]

8. المراجعة والتحديث والاعتماد

يراجع مالك الوثيقة النموذج سنويًا على الأقل، وقبل ذلك عند: صدور تعديل نظامي (منها ما يصدر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أو الهيئة السعودية للبيانات)، أو صدور قرار توطين مهني جديد، أو تغير الشكل القانوني أو الترخيص أو النشاط، أو وقوع حادث جوهري أو نتيجة تدقيق تستلزم التعديل. يوثق سجل المراجعة ما فُحص وما تغير وأسباب الاعتماد أو الإبقاء.

تُسلَّم النسخة المعتمدة لأصحاب العلاقة بطريقة قابلة للإثبات، وتُسحب النسخ الملغاة مع الاحتفاظ بنسخة أرشيفية، ولا يعمل بأي مسودة أو نسخة غير معتمدة.

عنصر الاعتماد	البيان
إعداد ومراجعة المحتوى	.....
المراجعة النظامية/القانونية	.....
قرار الاعتماد ورقمه وتاريخه	.....
تاريخ النفاذ وموعد المراجعة التالية	.....
اسم المفوض بالتوقيع وصفته وتوقيعه	.....
موافقة الجهة المشرفة إن لزم	.....

9. الملاحق والنماذج

9.1 نموذج عقد عمل مختصر (هيكل إلزامي)

يُحرر العقد وفق نموذج قوى الموحد؛ ويشتمل كحد أدنى على البيانات الآتية مع تعبئة حقول التخصيص:

البند	المحتوى المطلوب
بيانات الطرفين	اسم الجهة وسجلها وعنوانها / اسم العامل وهويته وجنسيته
الوظيفة والوصف	المسمى الوظيفي ورقم وتاريخ الوصف المعتمد
نوع العقد ومدته	محدد المدة (تاريخ البداية/النهاية أو طبيعة العمل المحدد) أو غير محدد المدة؛ وفي محدد المدة غير المبين: العمل بحكم النظام سنة قابلة للتجديد التلقائي بالاستمرار[8]
الأجر	الأساسي / بدل السكن (نقدًا أو عينيًا بالقيمة المتفق عليها) / بدل النقل / إجمالي الأجر رقمًا وكتابة
فترة التجربة	مدة لا تتجاوز 180 يومًا مع نص الحقوق والواجبات خلالها
ساعات العمل ومكانها	نمط الدوام، مكان العمل أو نمط العمل عن بعد، ساعات العمل والراحة
الإجازات	الإشارة إلى اللائحة مع استيفاء الحد النظامي في العقد عند الاقتضاء
التأمينات	الالتزام بالتسجيل في التأمينات وفق نظام التأمينات الجديد م/273
السرية والبيانات	التزامات السرية وحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات
الملكية الفكرية	ملكية إنتاج العمل للجهة وفق النظام
الإنهاء	أسباب الإنهاء النظامية والإشعار والتعويضات
حل النزاعات	الجهة المختصة بنظر المنازعات العمالية وفق النظام

9.2 قائمة فحص ملف التعيين

- ☐ طلب الوظيفة والوصف الوظيفي والموازنة والموافقة المسبقة على الدرجة.
- ☐ الإعلان والقناة وتاريخه ومعايير التقييم الموحدة.
- ☐ الطلبات والدرجات والمقابلات ومحاضر لجنة الاختيار والإفصاح عن المصالح.
- ☐ قرار التعيين والعرض المكتوب وقبول العامل.
- ☐ التحقق من الهوية والمؤهلات والخبرة والمراجع والتراخيص المهنية.
- ☐ فحص اللياقة المهنية المطلوب ونتيجته المعتمدة قبل المباشرة.
- ☐ العقد الموحد موثق في قوى خلال المدة النظامية.
- ☐ التسجيل في التأمينات الاجتماعية في موعده مع تطابق تاريخ بداية العمل.
- ☐ فتح الحساب البنكي وتفعيل قناة حماية الأجور.
- ☐ التهيئة المنجزة واستمارة التهيئة موقعة، والوصول المادي والرقمي المقيد.

- ☐ إعداد ملف الوظيفة الوثائقي (العقد، اللياقة، التحقق، التهيئة، الأهداف).

9.3 نموذج تقييم الأداء

الحقل	البيان
اسم العامل / الوظيفة / الرئيس المباشر / فترة التقييم	.....
الأهداف المتفق عليها ومؤشرات قياسها وأوزانها	.....
درجة الإنجاز لكل هدف (%) والأدلة المؤيدة	.....
كفاءات السلوك المهني (الأخلاقيات، حماية المستفيدين، التعاون، الالتزام، السلامة والبيانات)	.....
التغذية الراجعة الإنمائية ونقاط القوة والتحسين	.....
خطة التطوير والدعم والموارد المطلوبة	.....
توصية (ترقية/تثبيت/تطوير/خطة تحسين) ومبرراتها	.....
توقيع العامل (مع حق التعليق) وتوقيع الرئيس وتاريخا التوقيع	.....
مسار التظلم: يحق للعامل التظلم خلال خمسة عشر يومًا وفق المسار في 4.11	.....

9.4 استمارة تهيئة العامل الجديد

الحقل	البيان
بيانات العامل والوظيفة وتاريخ المباشرة ونوع العقد	.....
التعريف بالرسالة والقيم والهيكل التنظيمي وفريق العمل	اكتمال التاريخ والموقّع
السياسات الجوهرية (الأخلاقيات، حماية المستفيدين والطفل، السلامة والصحة المهنية، حماية البيانات، الأمن)	اكتمال التاريخ والموقّع
الأنظمة والأدوات وكلمات المرور والوصول المقيد	اكتمال التاريخ والموقّع
الوصف الوظيفي والأهداف والتقييم والقنوات والتظلم	اكتمال التاريخ والموقّع
اللياقة المهنية والقيود إن وجدت والتعديلات المعقولة	اكتمال التاريخ والموقّع
مرشد/رفيق عمل عند الحاجة وخطة أول 90/60/30 يومًا	اكتمال التاريخ والموقّع

9.5 نموذج شكوى/تظلم

الحقل	البيان
اسم مقدم الشكوى (سرية عند الطلب) والوظيفة وتاريخ التقديم	.....
وصف المخالفة وتاريخ حدوثها والأطراف والأدلة المتاحة	.....

الحقل	البيان
نوع البلاغ (تحرش/تمييز/جزاء/أجور/سلامة/بيانات/أخرى)	.....
تدابير الحماية الفورية المطلوبة ووجود خطر وشيك	.....
المحقق/الجهة المستقلة المكلفة وتاريخ الإحالة	.....
نتيجة التحقيق والقرار والمبررات وتاريخ الإخطار	.....
التظلم (خلال 30 يومًا من العلم للمخالفة الإجرائية، ورد الجهة خلال 15 يومًا) ونتيجته[8]	.....
إغلاق الملف والمتابعة والحماية من الانتقام	.....

9.6 سجل طلب استقالة

الحقل	البيان
اسم العامل والعقد وتاريخ تقديم الطلب وطريقة الإثبات	.....
تاريخ انتهاء 30 يومًا وقرار الرد أو التأجيل ومبرراته الكتابية ومدته (بحد أقصى 60 يومًا)	.....
سحب الاستقالة خلال سبعة أيام (إن وجد) وأثره	.....
تاريخ انتهاء العقد والإشعار والتسوية وإخلاء الطرف	.....

9.7 قائمة إنهاء الخدمة والتسوية

- ☐ التحقق من سبب الإنهاء النظامي والمستندات والإجراءات (تحقيق/إشعار/تظلم عند الحاجة).
- ☐ احتساب الأجر حتى تاريخ الانتهاء وبدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات النظامية والاستقطاعات الموثقة.
- ☐ مراجعة قانونية/امتثال للقرارات الجزائية والتعويضية (81/80/77) قبل الصدور.
- ☐ إصدار القرار وإخطار العامل كتابةً وتمكينه من التظلم وفق المسار النظامي.
- ☐ استعادة الأصول وإلغاء الوصول المادي والرقمي ونقل الملفات والمعرفة.
- ☐ تحديث التأمينات الاجتماعية وتصاريح العمل والأنظمة الحكومية في المواعيد.
- ☐ إصدار شهادة الخبرة والتسوية النهائية والدفع.
- ☐ حفظ القرار والمراسلات والأدلة وإغلاق ملف الموارد البشرية وإجراء مقابلة خروج عند الإمكان.

الحواشي والمصادر

[1] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة العمل المرن وتعديلاتها بما فيها رفع سقف الساعات المرنة إلى 160 ساعة شهريًا بالقرار الوزاري المعدل (153307) بتاريخ 1445/11/11هـ. مرجع إرشادي

[2] المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فرع الأخطار المهنية وخدمة الإبلاغ عن إصابات العمل. فتح المصدر

[3] المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي م/273 بتاريخ 1445/12/26هـ (2024/07/03م)، والنظام المعدل والبوابة المحدثة. فتح المصدر

[4] المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنصة قوى، إجراءات تسجيل المنشآت والعاملين وتطابق تاريخ بدء الاشتراك مع تاريخ بدء العمل. فتح المصدر

[5] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحكام عقود العمل ومنها قيود عدم المنافسة وفق نظام العمل المعدل، إرشادات معرفية محدثة. فتح المصدر

[6] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قواعد المخالفات والجزاءات التأديبية في نظام العمل (المواد 66-72). فتح المصدر

[7] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ساعات العمل الفعلية والعمل الإضافي (المواد 98-100 و107)، محدثة. فتح المصدر

[8] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دليل تعديلات مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/44 ونافذ اعتبارًا من 2025/02/19 (38 مادة معدلة، 7 محذوفة، مادتان مضافتان). فتح المصدر

[9] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجازات العاملين ومنها إجازة الأمومة المعدلة بموجب التعديلات (12 أسبوعًا) والإجازات الأسرية، إرشادات معرفية محدثة. فتح المصدر

[10] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقوق العاملين في المنشآت، محدثة. فتح المصدر

[11] KPMG، تنبيه توظيف: بدء تطبيق توطين المهن المحاسبية بنسبة 40% من أكتوبر 2025 ضمن خطة تصاعدية، نوفمبر 2025. فتح المصدر

[12] Lockton Global، إصلاحات نظام التأمينات الاجتماعية الجديد: سن التقاعد 65، معادلة المعاش 2.25%، التقاعد المبكر 30/55 سنة، أكتوبر 2024. فتح المصدر

[13] وزارة الاستثمار، نص نظام التأمينات الاجتماعية (م/273) والجدول التدريجي للنسبة حتى 22%. فتح المصدر

[14] المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية، إطار وطني شامل بمرحلتين يبدآن بالمهن الأعلى خطورة، أكتوبر 2025 - 2026. فتح المصدر

[15] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامج نطاقات وقرارات توطين المهن السارية 2025-2026 (محاسبة، تسويق ومبيعات، مشتريات، أدوار إدارية مساندة، إدارة مشاريع وغيرها). فتح المصدر

[16] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/19 وتعديله بالمرسوم م/148، والإنفاذ الكامل بما فيه إشعار الخرق الجسيم خلال 72 ساعة وضوابط البيانات الصحية الحساسة. فتح المصدر

[17] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية. فتح المصدر

[18] منصة قوى، توثيق عقود العمل بالنماذج الموحدة وتسجيل العاملين وخدمات ساند. فتح المصدر

[19] Ratiby، دليل التأمينات الاجتماعية 2026: جدول النسب التدريجي للنظام الجديد (10.75% عامل من يوليو 2026 حتى 11.75% من يوليو 2028)، والحد الأدنى والأقصى للأجر الاشتراكي (1,500 - 45,000 ريال)، أكتوبر 2026. فتح المصدر

[20] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامج العمل عن بعد والأدلة الإرشادية للقطاع الخاص (علاقة عمل كاملة الحقوق)، وتحديثات 2025-2026. فتح المصدر

[21] Teamed، نسب التأمينات الاجتماعية وتعديلات نظام العمل 2025: عدم تعديل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، وأحكام العقود والإشعار، محدث أكتوبر 2026. فتح المصدر

[22] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظام حماية الأجور ومنصة مدد لإيداع الرواتب ومراقبتها. فتح المصدر